

Уредба

град Москва

27. децембра 2024

Тверски районски суд града Москве у складу са: председавајућом судијом семином О. Н., при секретару судске седнице Свиридовой Е. А., са учешћем старшого прокурора одељења прокуратуре Московске области Печникова А. В., истражитеља Маркина А. В., браниоца оптуженог Лаговског Д. В. адвоката А. В. Шуваева., размотривши у отвореној судној седници одлуку заменика начелника 6. оддела СЧ ГСУ ГУ МВД Русије по Московској области подполковника правде Саликова Ю. м. о избору мере спречавања у облику затвора у односу на Лаговског Дмитрија Владимировича, рођеног 07. марта 1976. године, урођеног у граду Черкаси Украјинске ССР, регистрованог на адреси: Московска област. Щелковски Г.О., пос. Литвиново, д. 13, кв. 54, обвинен у извршењу злочина предвиђеног чл. 4 Чл. 159 КК РФ,

УТВРДИО:

У производњи СЧ ГСУ ГУ МВД Русије по Московској обл. делови су кривично дело № 42401460225000036, издвојено 01.04.2024 из кривичног случаја № 12201460225000286, у односу на Лаговски Д. В., у ствари набавке обманом права на земљиште са катастарским бројем: 50:44:003030 1 : 1068.

укупне површине 15 567 квадратних метара, катастарске вредности 42 325 271,97 рубаља.. налази се на адреси: Московска област, г.Фрязино, пролаз заводске, који припада АО Фрязински експериментални завод.

Срок прелиминарне истраге у кривичном случају продужен је до 24.јануара 2025. године.

21. марта 2024. године, против Лаговског Д. В. изречена је одлука о привлачењу као оптуженог за извршење злочина предвиђеног

ч.4 Чл. 159 КК РФ.

01.априла 2024. године оптужени Лаговски Д. В., у вези са не утврђивањем његове локације, проглашен је траженим.

18.децембра 2024. године, против оптуженог Лаговског Д. В., изнета је одлука о проглашењу у међународну потрагу.

23.децембра 2024. године из МУ МВД Русије Щелковско је стигла информација да је током оперативно-истражних мера утврђено место оптуженог Лаговског Д. В. у Белграду Републике Србије.

Истражитељ је, уз сагласност руководиоца истражног органа, обратио се суду са молбом о избору мере спречавања у виду затвора у притвору против оптуженог Лаговског Д. В. обоснованог тим што је Лаговски Д. В. оптужен је за кривично дело, за које је Кривичним законом предвиђена казна затвора до 10 година, активно је учествовао у извршењу злочина, побегао од органа прелиминарне истраге, као и, узимајући у обзир околности и природу злочина који је инкриминисан у вези са отуђивањем имовине, истрага има разлога да верује, да је оптужени Лаговски Д. В., на слободи, плашећи се

одговорност за оно што је учињено, може уништити доказе, утицати на сведоке у циљу промене сведочења, наставити да се бави криминалним активностима.

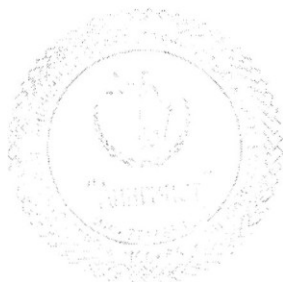
У вези са објављивањем Лаговског Д. В. у међународну потрагу, молба истражитеља о избору мере спречавања у виду затвора у притвору против овог оптуженог разматрана је од стране суда у његовом одсуству на основу члана 5 члана 108 УПК.

Истражитељ је ушао у судску седницу, затражио да се задовољи молба о утврђеним основама.

Прокурор је сматрао да је молба законска, оправдана и подложна задовољству.

Током судске седнице, бранилац се противио задовољавању молбе, јер Лаговски Д.В. не судимо, његова умешаност у извршење инкриминисаног дела није доказана.

Истражујући и анализирајући представљене материјале, слушајући мишљења учесника процеса, суд долази до следећег закључка.



Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.

Кривично дело је покренуто од стране овлашћеног службеног лица, ако има довољно основа за то. Суду су представљени довољни подаци о оправданости сумње у умешаност оптуженог у дела која су му инкриминисана, што се потврђује копијама материјала кривичног дела представљених суду, укључујући протоколе испитивања жртве, сведока. Одлука о привлачењу Лаговског Д.В. као оптуженог изнесена је од стране овлашћеног службеног лица и одговара захтевима члана 23 УПК РФ. При томе је истражитељ предузео исцрпне мере за позивање Лаговског Д.В. за спровођење истражних акција. Од тренутка доношења одлуке о привлачењу као оптуженог прошло је дуго време, за које је Лаговски Д.В. имао стварну могућност да самостално дође истражитељу, представи последњем своја писмена објашњења. Било који веродостојних документи који су истражно проверени и сведоче о немогућности појаве оптуженог истражитељу из доброг разлога нису представљени.

На основу ових околности, суд долази до закључка да је истражитељ поштовао процедуру објављивања Лаговског Д.В. у потрагу и органима кривичног гоњења предузете су све мере за обезбеђивање учешћа овог оптуженог у кривичном случају, али последњи од тога се избегава.

Одлука о покретању молбе пред судом о избору мере спречавања у виду притвора састављена је у складу са захтевима кривично-процесуалног закона и договорена је са одговарајућим руководиоцем истражног органа, уз довољно података који сведоче о оправданости сумње у умешаност Лаговског Д.В. у инкриминисано дело.

Када разматра питање избора мере спречавања у облику затвора, суд узима у обзир да је Лаговски Д.В. оптужен за извршење дела који припада категорији тешких, за које је Кривичним законом предвиђена казна у виду затвора на више од три године, Лаговски Д.В. се крије од истражних органа и у међународној потрази, будући на слободи, оптужени може наставити да се крије од истражних органа, него да омета производњу у случају.

С обзиром на горе наведено, као и околности и карактер

инкриминисан Лаговском Д.В. злочини, подаци о личности оптуженог, суд сматра да је веродостојно утврђено да се Лаговски Д.В. намерно крије од органа кривичног гоњења и с обзиром на конкретне околности кривичног дела, постоје разлози за избор мере спречавања затвора у притвору у складу са одредбама П. 4 ч. 1 Чл. 108 УПК РФ.

Приликом избора мере спречавања у виду затвора, суд такође узима у обзир старост, брачни статус и здравствено стање оптуженог.

Објективних података, укључујући мишљења медицинске комисије, састављен у складу са Одлуком Владе РФ од 14. јануара 2011. године № 3 "О медицинском прегледу осумњичених или оптужених за извршење злочина", што сведочи о немогућности Лаговског Д.В. у условима истражног изолатора због здравственог стања, у материјалима нема дела и суду није представљен.

На основу изложеног и руководства члану 108 УПК РФ, суд

Поставио:

Изабрати у односу на оптуженог Лаговског Дмитрија Владимировича, рођеног 07. марта 1976. године, урођеног у граду Черкаси украјинске АЦЦП, меру спречавања у облику затвора у притвору.

Утврдити рок задржавања Д.В. Лаговског у притвору у року од два месеца од тренутка предаје последњег правоохранителним органима Руске Федерације у случају екстрадиције или депортације на територију Руске Федерације, или од тренутка његовог стварног хапшења на територији Руске Федерације.

Одлука се може оспорити Московском градском суду у року од три дана од дана његовог изласка, преко Тверског районског суда у Москви. У случају жалбе, оптужени има право да поднесе молбу за своју личну уастују на Апелационом суду. Молба за учешће у Апелационом суду оптуженог има право да у року од три дана од дана предаје копије одлуке и у истом року од дана предаје копије Апелационог представљања или апелационе жалбе која утиче на његове интересе.

Судија:

Штампа: Тверски окружни суд Москве
Копија је тачна
Судија
Секретар
10. јануара 2025

Копија је тачна
Потпис _____

Заменик начелника 6. Одељења Службе државне безбедности
Главна управа Министарства унутрашњих послова Русије за
Московску област
Потпуковник правде Ју.М. Саликов

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
Главна Управа Министарства унутрашњих послова Руске Федерације по
Московској области
ГУ МУП Русије по Московској области

Переводчик Байцур Е.В.